Tribunal Català de Contractes del Sector Públic

Carrer del Foc, 57
08038 Barcelona
Tel. 938 842 038

Barcelona, 19 de desembre de 2025

Resolució núm.: 513/2025 (recurs N-2025-0707)

Vist el recurs especial en matèria de contractació presentat per J.G.G., en nom i representació de l'empresa PRADDITIVE IAQ, SL, contra l'anunci de licitació i l'aprovació dels plecs que han de regir la licitació de les obres del centre operatiu de Vila-Seca, del nou tramvia del Camp de Tarragona, licitat per FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (expedient CONTR/2025/0000000609), a data d'avui, aquest Tribunal ha adoptat la resolució següent:

ANTECEDENTS DE FET

PRIMER. L'anunci de la licitació de referència es va publicar el 10 d'octubre de 2025 en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) S-195 i al perfil de contractant de FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (en endavant, FGC o òrgan de contractació) allotjat a la Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat de Catalunya (PSCP). A través d'aquest últim es van posar a disposició de les persones interessades el plec de clàusules administratives particulars (PCAP) i el plec de prescripcions tècniques (PPT) que han de regir el procediment de contractació, entre altra documentació contractual.

Es tracta d'un contracte d'obres que té com a finalitat la construcció del centre operatiu de Vila-Seca, del nou tramvia del Camp de Tarragona, que es tramita mitjançant procediment obert harmonitzat, en tramitació ordinària, i d'un valor estimat de 27.807.329,46 euros.

L'objecte d'aquest contracte es troba cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea en el marc del Programa del FEDER de Catalunya 2021-2027, d'acord amb l'apartat A del quadre de característiques (QC) del PCAP.

Durant el termini de presentació d'ofertes es van publicar diverses esmenes als plecs que van comportar les corresponents correccions d'alguns aspectes continguts en ells.

El termini de presentació d'ofertes va quedar establert definitivament l'11 de desembre de 2025, a les 12:00:00.

SEGON. En data 17 de novembre de 2025, l'empresa PRADDITIVE IAQ, SL (d'ara endavant, PRADDITIVE) va presentar al registre electrònic del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (des d'ara, el Tribunal) recurs especial en matèria de contractació contra l'anunci de licitació i l'aprovació dels plecs que han de regir la licitació de les obres referenciades.

En síntesi, el recurs, emparat en el que considera un dret legítim, malgrat no haver presentat oferta a la licitació, tenint en compte el perjudici que li pot provocar la inclusió de clàusules discriminatòries que li impedeixen obtenir el contracte, es fonamenta en idèntiques al·legacions a les contingudes al recurs N-2025-0705 -presentat per la mateixa empresa, si bé en aquell cas el dirigeix contra una altra licitació que tramita un òrgan de contractació diferent-, les quals es resumeixen a continuació:

1. El Reial decret 178/2021 (RD 178/2021), de 23 de març, pel qual es modifica el Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions tèrmiques en edificis (RD 1027/2007 o RITE) disposa *ex novo* les IT 1.2.3 i IT 1.2.4.8 d'obligat compliment en tot l'edifici nou o de reforma i "*obliga al uso y comparación en el proyecto de las "instalaciones alternativas de alta eficiencia" disponibles; que es lo no ejecutado en la memoria del proyecto del expediente*" [*sic*].

2. Les instal·lacions alternatives d'alta eficiència han d'incorporar mesures d'alta eficiència que constitueixin un nivell superior de les mesures d'eficiència energètica.

3. L'alta eficiència no es defineix al RD 1027/2007 però sí les exigències mínimes d'eficiència d'acord amb el seu article 12. En aquest punt, exposa que l'IBPA -tecnologia de la qual és proveïdor i titular- ha certificat i acreditat amb ENAC que és una mesura d'eficiència que millora el rendiment mínim exigit a les instal·lacions tèrmiques d'un edifici.

4. L'omissió de la consideració i comparació de les instal·lacions alternatives d'alta eficiència i disponibles constitueix una clàusula discriminatòria contra la recurrent, per contravenció de la normativa d'aplicació obligatòria. Així, addueix que en el cas d'existir una segona mesura de capacitat similar "*d'alta eficiència*" i "*disponible*", el RD 1027/2007 obliga al projectista a incloure-les i comparar-les en el projecte.

5. La tecnologia IBPA de la qual és titular ha estat oficialment reconeguda com a mesura singular i certificada per un agent verificador i supera els criteris de mínima exigència d'eficiència del RD 1027/2007. També va adquirir la condició d'oficialment "disponible", certificada i acreditada per ENAC i registrada per ATEIN, SA.

Al·legacions totes elles que es repeteixen al llarg de l'escrit de recurs amb múltiples al·lusions a normatives tècniques sectorials, així com a resolucions de tribunals contractuals i jurisprudència diversa, del contingut de les quals resultaria que la part recurrent pot garantir instal·lacions alternatives d'alta eficiència i disponibles.

Per tot l'anterior, sol·licita al Tribunal que es tingui per interposat recurs especial contra l'anunci i l'aprovació dels plecs d'aquesta licitació, a fi que siguin anul·lats, i, mitjançant altressí, que:

- se suspengui el procediment de contractació i l'adjudicació del contracte;
- es practiquin diligències de prova tècnica i es doni trasllat dels fets descrits a altres organismes;
- s'interessi a l'òrgan de contractació que identifiqui al funcionari o responsable tècnic que hagi intervingut en l'aprovació o validació del projecte objecte d'aquest procediment, així com als demés responsables directes de la seva redacció i supervisió;
- que en la tramitació del nou projecte "*se incluya expresamente la consideración de la IBPA como medida alternativa de "alta eficiencia*".
- que s'acordi la publicació d'una nota o informe oficial en l'expedient administratiu que estableixi de manera clara i precisa la comparativa de les mesures alternatives d'alta eficiència de projectes nous i de reforma, i
- que s'acordi també la publicació d'una nota o informe oficial sobre determinades consideracions de sistemes equivalents.

TERCER. En idèntica data, la Secretaria Tècnica del Tribunal va comunicar-lo a l'òrgan de contractació i va sol·licitar-li la remissió de l'expedient de contractació i l'informe corresponent, d'acord amb la normativa d'aplicació.

QUART. En data 24 de novembre de 2025, PRADDITIVE va presentar, en els mateixos termes que a l'expedient N-2025-0705, un escrit al registre electrònic de tràmits amb destí al Departament d'economia i finances mitjançant el qual formula una ampliació de l'escrit de recurs per tal de justificar la seva legitimació en la interposició del recurs tenint en compte que "*el incumplimiento de la norma del RITE por la Administración es la causa eficiente y directa*

de la lesión de un interés legítimo y sustantivo que el ordenamiento jurídico le garantiza al Recurrente, confiriéndole la legitimación activa para impugnar el acto que genera dicha discriminación estructural" tota vegada que:

1. L'omissió de la consideració i comparativa de les instal·lacions alternatives d'alta eficiència i disponibles constitueix una clàusula discriminatòria contra el recurrent.
2. És proveïdor i titular d'una tecnologia oficialment reconeguda com alternativa.
3. Encara que "*en el caso improbabilísimo*" que en el futur existís una segona mesura singular, de capacitat similar, hauran de comparar-se ambdues, "*luego la omisión del proyectista sigue generando un perjuicio real y directo cuantificable*".
4. Està sent objecte d'un procediment administratiu actiu i formal davant el màxim òrgan regulador (Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic -MITECO-).
5. El recurrent no va tenir intervenció prèvia a la licitació perquè la infracció va consistir en una omissió reglamentària en fase de projecte.
6. L'exclusió *ex ante* derivada de l'omissió *ex lege* d'allò que resulta obligatori conforme al RD 1027/2007 genera un vici de nul·litat del projecte i dels plecs.
7. El dany econòmic no pot ser valorat pel cost de la tecnologia sinó pel valor de reposició del benefici legal perdut que és la difusió tècnica obligatòria i gratuïta que garanteix el RITE.

CINQUÈ. En data 4 de desembre de 2025 va tenir entrada al Tribunal l'informe d'al·legacions de FGC mitjançant el qual s'oposa a les al·legacions contingudes en el recurs de PRADDITIVE i oposa, com a qüestió prèvia, l'extemporaneïtat del recurs, tenint en compte que la publicació de la documentació de la licitació es va efectuar el mateix dia 10 d'octubre de 2025, posant a disposició dels licitadors tots els elements necessaris per a la formulació de les seves ofertes. En aquest sentit, addueix que el recurs de PRADDITIVE presentat el 17 de novembre de 2025 resulta del tot extemporani.

Addicionalment, oposa la manca de legitimació activa de la recurrent que no ha presentat oferta a la licitació que impugna ni ha manifestat la seva voluntat de participar, sent que l'única pretensió que manifesta és que s'incorpori al projecte una tecnologia comercial que ella mateixa comercialitza (IBPA).

Sense perjudici de l'anterior, invoca la presumpció de veracitat dels informes tècnics de valoració i la correcta tramitació de l'expedient contractual per seguidament oposar-se als motius de fons del recurs recolzant-se en aquest punt en l'informe tècnic de data 3 de desembre de 2025 emès per un enginyer extern.

FONAMENTS JURÍDICS

PRIMER. Aquest Tribunal resulta competent per pronunciar-se sobre el recurs especial en matèria de contractació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP), la disposició addicional quarta de la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres de la Generalitat de Catalunya, i el Decret 221/2013, de 3 de setembre, pel qual es regula el Tribunal i s'aprova la seva organització i el seu funcionament (des d'ara, Decret 221/2013).

SEGON. El contracte d'obres de referència el licita un poder adjudicador i és, atès el seu VEC (27.807.329,46 euros), susceptible del recurs especial en matèria de contractació, d'acord amb l'article 44.1 a) de la LCSP.

TERCER. Convé analitzar amb major precisió la naturalesa dels actes impugnats, qüestió d'ordre públic que també ha de ser comprovada per aquest Tribunal.

El recurs sotmès a examen s'ha presentat contra l'anunci de licitació i la resolució d'aprovació dels plecs que va ser adoptat pel president de FGC el 10 d'octubre de 2025 que han de regir la licitació de les obres per a la construcció del centre operatiu de Vila-Seca, del nou tramvia del Camp de Tarragona.

Nogensmenys, com s'ha vist del resum de les al·legacions del recurs, el Tribunal observa que aquest no té per objecte pròpiament l'anunci de licitació, ni els plecs, ni les condicions que han de regir la licitació sinó que es dirigeix, en essència, a controvertir la manera en què s'hauria aplicat la normativa tècnica per part dels professionals que van intervenir en

l'elaboració del corresponent projecte executiu de les obres, interessant-se, explícitament en ell, la retroacció del procediment "*a la fase de proyecto*" a fi i efecte que en la tramitació del nou projecte "*se incluya expresamente la consideración de la IBPA como medida alternativa de "alta eficiencia*".

Prova d'això és que el recurs no identifica cap clàusula dels plecs, ni tampoc cap informació de l'anunci de licitació que consideri errònia, arbitrària o contrària a l'ordenament jurídic. Ans al contrari, l'argumentari del recurs parteix del que considera omissions de la normativa tècnica d'instal·lacions tèrmiques en edificis imputables al propi projecte executiu de les obres pel fet de no haver-se definit l'eficiència energètica atenent a la tecnologia pròpia de l'empresa recurrent -l'IBPA-, que categoritza com "*d'alta eficiència*" i "*disponible*".

En aquest punt, cal partir de les previsions contingudes a l'article 44.2 de la LCSP que especifica quins són actes que configuren l'àmbit d'aplicació del recurs especial (el subratllat és nostre):

> *"2. Podrán ser objeto del recurso las siguientes actuaciones:*
>
> *a) Los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las condiciones que deban regir la contratación.*
>
> *b) Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que estos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. En todo caso se considerará que concurren las circunstancias anteriores en los actos de la mesa o del órgano de contratación por los que se acuerde la admisión o inadmisión de candidatos o licitadores, o la admisión o exclusión de ofertas, incluidas las ofertas que sean excluidas por resultar anormalmente bajas como consecuencia de la aplicación del artículo 149.*
>
> *c) Los acuerdos de adjudicación.*
>
> *d) Las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y 205 de la presente Ley, por entender que la modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación.*
>
> *e) La formalización de encargos a medios propios en los casos en que estos no cumplan los requisitos legales.*
>
> *f) Los acuerdos de rescate de concesiones."*

D'acord amb l'anterior, resultaria que el projecte d'obres no es correspon ni amb els plecs, ni amb els "*documentos contractuales que establezcan las condiciones que deban regir la contratación*". És a dir, en els termes expressats pel Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) a la seva Resolució núm. 689/2023 (el subratllat és nostre):

"El Tribunal considera que el proyecto de obras no forma parte de los "documentos contractuales que establezcan las condiciones que deban regir la contratación". Si por contratación se entiende, según el diccionario de la Real Academia Española, "acción y efecto de contratar", y por contratar "pactar, convenir, comerciar, hacer contratos o contratas de un trabajo" (acepción primera), el proyecto que determina el objeto del contrato no constituye en este caso un documento destinado a establecer las condiciones en que la entidad contratante y futuro contratista puedan llegar a pacto o convenio alguno. Es decir, el proyecto no establece ni los trámites, ni los criterios ni las condiciones de la licitación, sino que describe el resultado de la obra que la entidad contratante pretende obtener a través del contrato. El proyecto así entendido ha sido establecido por la entidad contratante de manera unilateral y sólo admite aquellas limitadas variantes por los licitadores que los pliegos autorizan."

En efecte, el projecte executiu de les obres està previst com una actuació preparatòria del contracte d'obres, d'acord amb els articles 231 i següents de la LCSP, que té el seu propi procediment d'elaboració, supervisió, aprovació i replanteig, si bé l'òrgan competent per a la seva aprovació es correspon, en termes generals i a manca de previsió diferent per una norma jurídica, amb l'òrgan de contractació.

En aquests termes es regula també a l'article 19 de la Llei 3/2007, de 4 de juliol, de l'obra pública (Llei 3/2007) -aplicable en aquest cas en el qual els treballs a executar tenen per objecte un bé immoble i es liciten per una entitat de dret públic adscrita a la Generalitat de Catalunya (*vid.* articles 2 i 3 de l'esmentada llei)- quan regula el procediment de tramitació dels projectes d'obra competència de la Generalitat, segons s'extracta:

"*Tramitació de projectes d'obres de competència de la Generalitat*

1. El projecte ha d'ésser redactat per un o una projectista, sota el control del promotor i, si escau, del gestor, i ha d'ésser visat pels col·legis professionals si així ho determina la legislació. El coordinador o coordinadora de seguretat i salut en la fase d'elaboració del projecte ha de redactar els documents que són exigibles d'acord amb la legislació de seguretat i salut en el treball.

2. La tramitació del projecte s'ha de subjectar al procediment que estableix la legislació sectorial, el qual ha de complir el que determinen els apartats del 3 al 5.

3. El projecte ha d'ésser aprovat tècnicament pel promotor de l'obra, després d'haver estat emès l'informe de supervisió preceptiu.

4. La informació pública i l'audiència del projecte serveixen per a donar compliment a la informació de la relació de béns i drets afectats que requereix la legislació sobre expropiació forçosa.

5. Si no s'ha elaborat ni s'ha tramitat cap estudi informatiu o avantprojecte, o si aquest document no ha estat sotmès a la preceptiva declaració d'impacte ambiental d'acord amb la legislació sectorial aplicable o amb la legislació mediambiental, el projecte ha d'ésser sotmès a aquest tràmit."

L'anterior es desprèn de la pròpia resolució d'aprovació de l'expedient de contractació (document núm. 4, pàgina 98), tota vegada que allò que s'aprova és el propi expedient, entès aquest com el PCAP i el PPT; si bé el PPT acompanya com annex, lògicament, el projecte executiu que, com a tal actuació preparatòria, forma part d'aquell i es troba publicat a la PSCP.

Així doncs, les eventuals irregularitats denunciades en el recurs, a manca de cap més especificació al llarg d'aquest que permeti advertir les clàusules dels plecs o la informació concreta de l'anunci de licitació que refuta, s'emmarquen en la fase de preparació de l'expedient de contractació -particularment, en la d'elaboració i aprovació del projecte executiu de les obres- però no del procediment d'adjudicació i, per tant, cal concloure que no són actes susceptibles del recurs especial en matèria de contractació (en aquest sentit, les resolucions 93/2024, 548/2023, 212/2023, 210/2023, 209/2023, 207/2023, 135/2023, 137/2023 i 136/2023 d'aquest Tribunal), quelcom que porta a aquest Tribunal a haver de declarar la inadmissió del recurs presentat per PRADDITIVE d'acord amb l'article 55 c) de la LCSP.

QUART. Ultra això, encara que s'admetés als efectes dialèctics que l'escrit de recurs pogués anar referit a condicions de la licitació establertes en l'anunci de la licitació o els plecs, actes que sí serien objecte del recurs especial en matèria de contractació *ex* article 44.2 a) de la LCSP, concorre un altre motiu d'inadmissió del recurs relacionat amb la seva temporalitat que, a més, ha estat oposat per l'òrgan de contractació.

Així, pel que fa al còmput del termini d'interposició del recurs, l'article 50.1 b) de la LCSP l'estableix en aquests termes (el subratllat és nostre):

> "*Artículo 50. Iniciación del procedimiento y plazo.*
>
> *1. El procedimiento de recurso se iniciará mediante escrito que deberá presentarse en el plazo de quince días hábiles. Dicho plazo se computará:*
>
> *a) Cuando se interponga contra el anuncio de licitación, el plazo comenzará a contarse a partir del día siguiente al de su publicación en el perfil de contratante.*
>
> *b) Cuando el recurso se interponga contra el contenido de los pliegos y demás documentos contractuales, el cómputo se iniciará a partir del día siguiente a aquel en que se haya publicado en el perfil de contratante el anuncio de licitación, siempre que en este se haya indicado la forma en que los interesados pueden acceder a ellos. Cuando no se hiciera esta indicación el plazo comenzará a contar a partir del día siguiente a aquel en que se le hayan entregado al interesado los mismos o este haya podido acceder a su contenido a través del perfil de contratante."*

I, l'article 19, apartats 1 i 2, del Reial Decret 814/2015, de 11 de setembre, pel que s'aprova el Reglament dels procediments especials de revisió de decisions en matèria contractual (RD 814/2015), determina que (el subratllat és nostre):

> *"1. Cuando el recurso se interponga contra el anuncio de licitación, el plazo comenzará a contarse a partir del día siguiente a la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, salvo que la Ley no exija que se difunda por este medio. En este último caso el plazo comenzará a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación en el perfil de contratante del órgano de contratación, y en el supuesto de que ésta última fecha no estuviera acreditada fehacientemente desde el día siguiente a la fecha de publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o, en su caso, en los diarios o boletines oficiales autonómicos o provinciales, según proceda.*
>
> *2. Cuando el recurso se interponga contra el contenido de los pliegos y demás documentos contractuales, el cómputo se iniciará a partir del día siguiente a aquel en que se haya publicado en forma legal la convocatoria de la licitación, de conformidad con lo indicado en el apartado 1 de este artículo, si en ella se ha hecho constar la publicación de los pliegos en la Plataforma de Contratación del Sector Público o el lugar y forma para acceder directamente a su contenido."*

Addicionalment, tractant-se aquest cas d'una licitació subjecta a regulació harmonitzada, també cal tenir en compte el criteri consolidat (entre moltes altres, les resolucions 240/2025, 206/2025, 282/2024, 135/2023, 177/2022, 119/2022, 99/2022, 58/2022, 333/2021 i 109/2020) segons el qual aquest precepte s'ha d'interpretar en consonància amb les regles de publicitat de la licitació que determina l'article 135.3 de la LCSP, que estableix el següent (el subratllat també és nostre):

> *"1. El anuncio de licitación para la adjudicación de contratos de las Administraciones Públicas, a excepción de los procedimientos negociados sin publicidad, se publicará en el perfil de contratante. En los contratos celebrados por la Administración General del Estado, o por las entidades vinculadas a la misma que gocen de la naturaleza de Administraciones Públicas, el anuncio de licitación se publicará además en el «Boletín Oficial del Estado».*
>
> *Cuando los contratos estén sujetos a regulación armonizada la licitación deberá publicarse, además, en el «Diario Oficial de la Unión Europea», debiendo los poderes adjudicadores poder demostrar la fecha de envío del anuncio de licitación.*
>
> *La Oficina de Publicaciones de la Unión Europea confirmará al poder adjudicador la recepción del anuncio y la publicación de la información enviada, indicando la fecha de dicha publicación. Esta confirmación constituirá prueba de la publicación.*
>
> *(…)*
>
> *3. Los anuncios de licitación y los anuncios de información previa a que se refiere la disposición adicional trigésima sexta no se publicarán en los lugares indicados en el primer párrafo del apartado primero anterior antes de su publicación en el «Diario Oficial de la Unión Europea», en el caso en*

que deban ser publicados en dicho Diario Oficial, debiendo indicar la fecha de aquel envío, de la que los servicios dependientes del órgano de contratación dejarán prueba suficiente en el expediente, y no podrán contener indicaciones distintas a las incluidas en dicho anuncio. No obstante, en todo caso podrán publicarse si el órgano de contratación no ha recibido notificación de su publicación a las 48 horas de la confirmación de la recepción del anuncio enviado."

D'acord amb tot això, en el cas examinat, els plecs que s'impugnen van ser posats a disposició de les persones interessades a través de la seva publicació en el perfil de contractant de FGC el dia 10 d'octubre de 2025 i, en la mateixa data, l'anunci de licitació es va publicar en el DOUE, determinant, per tant, aquest dia, als efectes del recurs especial, el *dies a quo* per a la seva interposició.

Cal considerar que les esmenes que es van realitzar dels plecs, publicades al perfil de contractant entre els dies 13 d'octubre i 5 de desembre de 2025, no tenen afectació amb els motius d'impugnació del recurs dirigits a controvertir, com s'ha vist, la tecnologia prevista en el projecte executiu, tenint en compte que aquestes tenen com a objecte facilitar a les empreses interessades el llistat de partides alçades, el manual BIM i la guia pla de prevenció en el treball, corregir algun aspecte de la classificació obligatòria, adequar una errada de transcripció detectada en un annex del PCAP i aclarir una consulta formulada per un interessat sobre una partida alçada, sent que el recurs interessa, en essència, que "*se incluya expresamente la consideración de la IBPA como medida alternativa de "alta eficiencia*"" en el projecte executiu, davant l'omissió d'aquest, qüestió que s'ha d'entendre que no ha estat objecte de modificació respecte als termes inicialment publicats.

En definitiva, les esmenes publicades entre els dies 13 d'octubre i 5 de desembre de 2025 no tenen afectació, com s'ha vist, amb els motius d'impugnació (en el mateix sentit, per totes, les resolucions 177/2025, 176/2025, 175/2025, 118/2025, 434/2024, 49/2024, 421/2023, 100/2022, 40/2022, 364/2021, 274/2021 i 184/2019 d'aquest Tribunal, 88/2022, 1807/2021, 165/2019 i 541/2015 del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), i 364/2019 i 55/2017 del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid) i, per això, no es poden considerar a efectes del còmput de terminis per a la interposició del recurs.

D'aquesta manera, el dies *ad quem* del termini de quinze dies hàbils establert per l'article 50.1 de la LCSP va ser el 31 d'octubre de 2025, motiu pel qual la presentació del recurs el 17 de novembre de 2025 es conclou extemporània.

En conseqüència, correspon declarar la inadmissió del recurs, també, d'acord amb el previst a l'article 55 d) de la LCSP, qüestió d'ordre públic que fa innecessari entrar a examinar la resta dels requisits d'admissibilitat -la legitimació- i el fons de l'assumpte, que no queden prejutjats.

CINQUÈ. Per últim, correspon pronunciar-se sobre la concurrència de temeritat o mala fe en la presentació del recurs que, d'acord amb el preceptuat a l'article 58 de la LCSP, també pot ser apreciada d'ofici per aquest Tribunal.

Tal com és criteri reiterat d'aquest Tribunal, la concurrència de temeritat o mala fe en la interposició del recurs requereix una anàlisi de les circumstàncies concretes de cada cas, partint de la base que, amb caràcter general, s'entén que actua amb temeritat quan s'interposa el recurs sense cap argumentació, i amb mala fe quan es té una clara voluntat d'enganyar a l'òrgan competent per a la resolució del recurs.

En aquest cas, si bé aquest Tribunal aprecia de la lectura del recurs i de les pretensions que s'hi dedueixen que es podria estar emprant la via del recurs especial per unes finalitats diferents a aquelles per les quals ve concebut, amb l'afegit que fa servir consideracions, referències i reflexions coincidents, literalment, amb les adduïdes en altres escrits de recurs adreçats per la mateixa recurrent respecte d'altres licitacions diferents a aquesta -amb idèntica tècnica, inclús, d'interessar al Tribunal la remissió dels corresponents escrits de recurs a diversos ministeris i/o organismes públics (*vid*. expedients de recurs N-2025-0630, N-2025-0707, N-2025-0709, N-2025-0710)-, l'anàlisi jurídica que ha portat a emetre les conclusions anteriorment exposades fan que, en aquest supòsit, no es pugui apreciar una conducta temerària o enganyosa en la presentació del recurs, sense perjudici d'haver d'apel·lar a la serietat del recurs el qual, de retruc, lògicament ha de trobar-se incardinat dins l'àmbit de competències propi d'aquest Tribunal.

D'acord amb l'exposat i vistos els preceptes legals d'aplicació, reunit en sessió, aquest Tribunal

ACORDA

1.- Inadmetre el recurs especial en matèria de contractació presentat per J.G.G., en nom i representació de l'empresa PRADDITIVE IAQ, SL, contra l'anunci de licitació i l'aprovació dels plecs que han de regir la licitació de les obres del centre operatiu de Vila-Seca, del nou tramvia

del Camp de Tarragona, licitat per FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (expedient CONTR/2025/0000000609), pel fet de dirigir-se contra eventuals irregularitats del projecte tècnic executiu, el qual no és un acte objecte del recurs especial i, addicionalment, resultar extemporani.

2.- No imposar la sanció prevista en l'article 58.2 de la LCSP, d'acord amb el que s'ha conclòs al fonament jurídic cinquè.

3.- Notificar aquesta resolució a totes les parts.

Aquesta resolució posa fi a la via administrativa i és directament executiva sense perjudici que es pugui interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, de conformitat amb el disposat en els articles 10.1 k) i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i en l'article 59 de la LCSP.

Aprovat per unanimitat dels membres del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic en la sessió de 19 de desembre de 2025.

Vist i plau

M. Àngels Alonso Rodríguez	Carme Lucena Cayuela
Secretària	Presidenta